

Ley 527 de 1999

Comercio electrónico

...





Ley 527 de 1999

La **Ley 527 de 1999** reconoce la validez legal de los mensajes de datos y de las firmas digitales, regula a las entidades de certificación y garantiza la autenticidad y seguridad de la información electrónica.

“

Expedida el 18
de agosto de
1999

”

Norma que establece el marco jurídico
del **comercio electrónico** en
Colombia



Mensaje de datos

Es toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. Tiene la misma validez que la información en papel.

Comercio electrónico

Son todas las relaciones comerciales, contractuales o no, que se realizan mediante mensajes de datos. Incluye operaciones de bienes, servicios, acuerdos de distribución, seguros, finanzas, transporte, concesiones y más.

Firma digital

Es un valor numérico asociado a un mensaje de datos y a la clave del firmante, que asegura:

La identidad del emisor.

La integridad del contenido.

Entidad de certificación

Persona jurídica autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio para emitir certificados digitales.



Intercambio Electrónico de Datos

Es la transmisión estructurada de datos de un sistema informático a otro, bajo normas técnicas previamente acordadas. Se usa en procesos empresariales para agilizar operaciones

Sistema de información

Conjunto de recursos tecnológicos utilizados para generar, enviar, recibir, archivar o procesar mensajes de datos.



Ambitos de aplicación

La **Ley 527 de 1999** se aplica de manera general a toda la información presentada en forma de **mensajes de datos**, reconociéndoles los mismos efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria que a los documentos en papel. Esto significa que correos electrónicos, archivos digitales, transmisiones electrónicas y demás formatos similares pueden ser utilizados legalmente para contratos, acuerdos o cualquier relación comercial.



Ambitos de aplicación

Sin embargo, la ley establece **dos excepciones** en las que los mensajes de datos no sustituyen la forma escrita:

Tratados o convenios internacionales firmados por el Estado colombiano, que se rigen por normas propias.

Advertencias obligatorias impresas en ciertos productos, especialmente aquellas que, por disposición legal, deben ir en físico debido al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo



Validez jurídica de los mensajes de datos

La ley reconoce que los **mensajes de datos** tienen la misma validez que un documento escrito en papel. Esto implica que un contrato enviado por correo electrónico, un archivo digital firmado electrónicamente jurídicamente válidos y obligatorios, tal como si fueran documentos físicos.

Para garantizar esta equivalencia, se establecen ciertos **requisitos**:

Integridad: el mensaje debe mantenerse completo e inalterado desde que se generó, salvo cambios mínimos propios del proceso de transmisión o almacenamiento.

Originalidad: se debe poder demostrar que el mensaje conserva su forma definitiva y que puede ser consultado posteriormente.

Conservación: los documentos digitales deben guardarse de manera que se asegure su acceso futuro, incluyendo datos como origen, destino, fecha y hora de envío o recepción.



Contratos electrónicos

Establece que los contratos pueden formarse plenamente a través de **mensajes de datos**, sin necesidad de documentos físicos. Esto significa que la **oferta y la aceptación** de un contrato enviadas por medios electrónicos tienen la misma validez que si se hicieran de forma presencial o en papel.

Para garantizar seguridad en este proceso, la ley fija **reglas claras**:

Envío: un mensaje de datos se entiende enviado cuando ingresa a un sistema de información que no está bajo el control del emisor

Recepción: se considera recibido cuando el mensaje entra al sistema designado por el destinatario o, si no existe tal designación, al sistema de información que este utilice habitualmente.

Acuse de recibo: si el remitente solicita confirmación, el mensaje solo tendrá efectos jurídicos cuando el destinatario acuse recibo.



Firmas digitales

La Ley 527 de 1999 define la **firma digital** como un valor numérico asociado a un mensaje de datos y a la clave privada del firmante, que permite verificar la identidad del emisor y garantizar que el contenido no ha sido alterado.

Para que tenga plena validez, la firma digital debe cumplir con **atributos esenciales**:

Única para la persona que la usa.

Verificable, es decir, puede comprobarse su autenticidad mediante métodos confiables.

Bajo control exclusivo del firmante, evitando su uso indebido.

Ligada al mensaje, de forma que si este se modifica, la firma se invalida automáticamente.

Reglamentada conforme a las normas técnicas establecidas por el Gobierno Nacional.



Entidades de certificaciones

La **Ley 527 de 1999** es la norma que **crea, regula y controla** la figura de las entidades de certificación en Colombia. Es decir, sin esta ley, no existiría el marco legal que les da validez y confianza a estas entidades.

En concreto, la ley:

Reconoce legalmente a las entidades de certificación como actores autorizados para dar fe de la validez de las firmas digitales.

Establece sus funciones principales, entre ellas emitir certificados, conservar mensajes de datos y ofrecer servicios de registro y seguridad.

Regula sus deberes y responsabilidades, imponiendo obligaciones de confidencialidad, seguridad y atención al usuario

Otorga poder a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para autorizarlas, vigilarlas, sancionarlas y, si es necesario, ordenar la **revocación de certificados**.



Suscriptores de firmas digitales

Deberes

Uso adecuado: recibir o generar la firma digital a través de métodos autorizados por la entidad de certificación.

Revocación oportuna: solicitar la anulación del certificado si se pierde la clave privada o si esta se ve comprometida.

Control exclusivo: mantener bajo custodia la firma digital para evitar un uso indebido.

Suministro de información veraz: entregar datos correctos a la entidad de certificación.



Suscriptores de firmas digitales

Responsabilidades legales

El suscriptor es responsable por **falsedad, error u omisión** en la información suministrada.

Responde por **pérdidas o daños a terceros** si no solicita la revocación del certificado en caso de pérdida o mal uso de la clave.

Debe asumir las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de sus deberes frente a la entidad de certificación y frente a terceros.



Conclusiones

La Ley 527 de 1999 marcó un hito en la transformación digital de Colombia al otorgar plena validez jurídica a los mensajes de datos, contratos electrónicos y firmas digitales, creando así un marco legal sólido para el comercio electrónico.

Estableciendo reglas claras de seguridad, autenticidad e integridad que generan confianza en las transacciones digitales. Además, al mantener la prevalencia de las normas de protección al consumidor, asegura que la modernización tecnológica no sacrifique los derechos de los usuarios.



Referencias

. *Ley 527 de 1999 - Gestor Normativo*. (n.d.). Gov.co. Retrieved September 27, 2025, from <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4276>

. de Datos, C. M., El Acceso Y Uso, C. E. Y. F. D. S. E. D. Y. R., & de Certificación. Temas Específicos: Organismos Comerciales, Y. S. E. E. L. A. S. E. (n.d.). *CONGRESO DE COLOMBIA*. Mil.Co. Retrieved September 27, 2025, from <https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/2-normatividad/2-2-busqueda-normas/2-2-2-sistema-busquedas-normas-propio-1/normograma-digsa/area-gestion-documental-progdocu/normas-externas-aplicadas-al-regimen/ley-527-1999-medio-se-define-reglamenta>



GRACIAS